

FIȘĂ DE VIZIONARE — ÎNCHIRIERE

Data vizionării (și semnării): —

Ora vizionării (și semnării): —

1. PĂRȚI

Prestator (Agenție imobiliară): S.C. DORIN INVEST, cu sediul social în satul Racoasa, comuna Racoasa, Apart. 2 Parter, Jud. Vrancea, înregistrată la ORC sub nr. J 39/252/28.03.2024, CUI 49847572, IBAN RO90BTRLRONCRT05497601, Banca Banca Transilvania, reprezentată legal prin Ciolan Dorinel, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Prestatorul”.

Agent imobiliar: Alexandru Cojoacă

Prezenta fișă consemnează în mod expres faptul că Vizitatorul a fost introdus la imobil prin intermediul Prestatorului/Agentului și are rol probator privind: (i) momentul și circumstanțele vizionării, (ii) acceptarea clauzelor de neeludare, (iii) protejarea dreptului Prestatorului la comision în cazul finalizării tranzacției, inclusiv atunci când aceasta este realizată direct/indirect sau prin persoane interpușe.

2. VIZITATOR (CLIENT)

Nume: —

Telefon: —

Email: —

Act identitate (CI) — serie: —

Act identitate (CI) — număr: —

Vizitatorul declară că datele furnizate sunt corecte, reale și îi aparțin. Furnizarea datelor are ca scop organizarea vizionării, intermedierea și, după caz, dovedirea intermedierei și a consimțământului exprimat prin semnare. În măsura în care unele date sunt opționale (de exemplu CI), acestea sunt furnizate voluntar; refuzul furnizării poate limita posibilitatea dovedirii identității în cazul unei contestări, fără a anula prin sine însuși valoarea prezentei fișe.

3. IMOBIL VIZIONAT

Tip imobil: —

Adresă (completă): —

Vizitatorul confirmă că i-au fost prezentate imobilul și informațiile relevante pentru închiriere (caracteristici, condiții, disponibilitate) prin intermediul Prestatorului/Agentului, iar această introducere la proprietate este element esențial al activității de intermediere.

4. OBIECTUL FIȘEI

Prin prezenta, Vizitatorul confirmă că a efectuat vizionarea imobilului descris mai sus prin intermediul Prestatorului, în prezența/participarea Agentului imobiliar, primind informații despre caracteristicile, starea și condițiile de închiriere ale imobilului.

Prezenta fișă are rol de dovadă a intermedierei și a introducerii Vizitatorului la proprietate, în scopul protejării dreptului Prestatorului la comision. De asemenea, fișa poate fi utilizată pentru a demonstra cronologia evenimentelor (vizionare/negociere/închiriere) și legătura dintre vizionarea realizată prin Prestator și tranzacția finală.

Părțile înțeleg că prezenta fișă nu ține loc de contract de închiriere și nu transferă drepturi de proprietate sau folosință; totuși, ea produce efecte juridice între părți cu privire la confirmarea intermedierei, obligațiile de neeludare și plata comisionului.

5. CLAUZĂ DE NEELUDARE A INTERMEDIERII

Vizitatorul se obligă ca, pe o perioadă de 6 (șase) luni de la data semnării prezentei fișe, să nu contacteze direct proprietarul imobilului și să nu încheie, direct sau indirect, nicio tranzacție de închiriere având ca obiect imobilul vizionat, fără participarea Prestatorului.

Interdicția se aplică inclusiv prin persoane interpuse (rude până la gradul IV inclusiv, societăți controlate, prieteni, colegi sau orice alte persoane interpuse), precum și în situația în care tranzacția se realizează în condiții identice sau similare celor prezentate la vizionare ori în condiții modificate (preț negociat, durată diferită etc.), dacă există legătură cu introducerea la proprietate realizată de Prestator.

Încălcarea obligației de mai sus atrage răspunderea contractuală a Vizitatorului, iar comisionul prevăzut la secțiunea următoare reprezintă prejudiciu minim prezumat rezultat din eludarea intermedierei. În plus, Prestatorul își rezervă dreptul de a solicita, atunci când este cazul, repararea integrală a prejudiciului dovedit (inclusiv cheltuieli de recuperare, taxe, onorarii și alte costuri ocazionate de demersurile necesare).

6. COMISION

În cazul în care tranzacția de închiriere se finalizează pentru imobilul vizionat (direct sau indirect), Vizitatorul se obligă să achite Prestatorului un comision de ____% din valoarea chiriei lunare, conform acordului comercial dintre părți.

Comisionul devine exigibil la data semnării contractului de închiriere și/sau la data obținerii folosinței imobilului (de exemplu primire chei/mutare), oricare intervine prima, întrucât acesta este momentul în care intermedierea produce rezultatul final.

Plata comisionului se va efectua în termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice de la data finalizării tranzacției (semnarea contractului de închiriere). Neplata la scadență poate conduce la demersuri de recuperare și, după caz, la acțiuni legale.

7. ACORD ȘI CONFIRMARE

Vizitatorul declară și confirmă că:

- a efectuat vizionarea imobilului prin intermediul Prestatorului;
- a luat la cunoștință conținutul prezentei fișe și îl acceptă integral;
- datele furnizate sunt reale și aparțin Vizitatorului;
- a înțeles clauza de neeludare și efectele acesteia, inclusiv obligația de plată a comisionului în caz de eludare;
- a primit / poate primi o copie electronică a documentului (WhatsApp / e-mail).

Vizitatorul confirmă că a avut posibilitatea de a citi documentul înainte de semnare, că a solicitat lămuriri acolo unde a considerat necesar și că își exprimă consimțământul în mod liber. Orice neconcordanță observată ulterior va fi comunicată Prestatorului fără întârziere.

8. SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

Prin semnarea prezentului document, inclusiv prin semnătură electronică simplă (trasare pe ecran), Vizitatorul confirmă acordul integral cu conținutul prezentei fișe.

Documentul poate fi comunicat și păstrat în format electronic, având valoare probatorie conform dispozițiilor legale aplicabile. Părțile acceptă că forma electronică este adecvată scopului, iar fișa nu poate fi respinsă ca probă doar pentru faptul că este în format electronic.

În situația în care semnarea se face la distanță, părțile acceptă utilizarea elementelor tehnice de trasabilitate (metadata) pentru a stabili momentul semnării și a lega documentul de persoana care a primit link-ul de semnare, conform secțiunii 9.

10. PROTECȚIA DATELOR (GDPR)

Operatorul de date cu caracter personal este Prestatorul (Agenția imobiliară) menționat la secțiunea 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și legislația națională aplicabilă.

Scopurile prelucrării sunt: (i) organizarea și derularea vizionării, (ii) intermedierea tranzacției imobiliare, (iii) comunicarea cu Vizitatorul, (iv) dovedirea intermedierei și protejarea dreptului Prestatorului la comision, inclusiv prevenirea eludării intermedierei, (v) securitatea procesului de semnare și prevenirea abuzurilor/fraudei, (vi) apărarea drepturilor în cazul unor litigii și îndeplinirea obligațiilor legale.

Categoriile de date prelucrate pot include: nume, telefon, e-mail, date din actul de identitate (serie/număr — dacă sunt furnizate), date privind imobilul vizionat și, în cazul semnării la distanță, metadata tehnice precum data/ora semnării, fus orar, adresă IP și token (ID link). Aceste metadata sunt utilizate strict pentru trasabilitate, securitate și probă, nu pentru profilare sau marketing.

Temeiurile legale ale prelucrării (art. 6 GDPR) sunt: executarea demersurilor precontractuale/contractuale (organizare vizionare, intermediere, comunicare), interesul legitim al Prestatorului (dovada intermedierei, prevenirea eludării, securitatea semnării și apărarea drepturilor) și, după caz, îndeplinirea obligațiilor legale. În situațiile în care anumite date sunt opționale, furnizarea lor este voluntară; refuzul nu împiedică în mod automat vizionarea, dar poate limita posibilitatea de probare în caz de contestare.

Datele nu sunt vândute și nu sunt transmise terților în scopuri de marketing. Pot fi comunicate doar către furnizori de servicii necesari funcționării (ex.: servicii IT/găzduire, comunicare electronică), în baza obligațiilor de confidențialitate și securitate, precum și către autorități/instanțe/consultanți juridici atunci când există obligație legală sau este necesar pentru constatarea, exercitarea ori apărarea unui drept în instanță.

Durata de stocare: datele sunt păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus, inclusiv pe durata în care pot apărea pretenții, contestații sau litigii privind intermedierea și comisionul, precum și pe duratele cerute de obligațiile legale aplicabile. După expirarea termenelor, datele sunt șterse sau anonimizate, după caz.

Măsuri de securitate: Prestatorul aplică măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru protecția datelor (control acces, limitare acces, logare, back-up, măsuri anti-abuz). Accesul la metadata (IP, token, loguri) este strict limitat la personal autorizat.

Drepturile Vizitatorului: dreptul de acces, rectificare, ștergere (în limitele legii), restricționare, opoziție (în special față de prelucrări bazate pe interes legitim), portabilitate (unde este aplicabil) și dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Solicitățile se pot transmite Prestatorului folosind datele de contact ale agenției.

SEMNĂTURI

Agent

Nume: Alexandru Cojoacă

Vizitator

Nume: _____